

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN	CIVIL NUM: SJ2025CV01084
Demandante	SOBRE:
v.	REVOCACION PERMISO DE USO
GONZALEZ HERRERA INC. H/N/C SERIE 56	
Demandado	

MOCION SOLICITANDO DESESTIMACION POR FALTA DE JURISDICCION
SOBRE LA PARTE DEMANDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada GONZALEZ HERRERA INC. H/N/C SERIE 56, SIN SOMETERSE A LA JURISDICCION ., por conducto de su representación legal, y muy respetuosamente alega, expone y solicita que:

1. La parte demandada González Herrera Inc. es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico con registro número 417496. Opera desde un local en la Avenida Borinquen 2101, Barrio Obrero, San Juan, PR 00915. Su Agente Residente autorizado a recibir emplazamientos es el Sr. Luis González Herrera.
2. La parte demandante Municipio de San Juan conoce este hecho o lo debe conocer, ya que incluye en su acápite dos (2) de la demanda el número de Registro Corporativo de la corporación.
3. Es un hecho que el emplazamiento en el presente caso fue diligenciado en la persona de Gleycha Rivera, persona que no figura en el Registro de Corporaciones como una autorizada a recibir emplazamientos a nombre ge González Herrera Inc.
4. Para adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, era preciso notificarle personalmente con copia de la demanda y el emplazamiento. Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil al agente residente de la corporación o al Presidente de la misma. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14 (2014); Sánchez

Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015) ; Bernier v. Rodríguez, 2018 TSPR 114, (2018) ; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones 111 D.P.R. 199, 270 (1981); Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).

5. No aparece diligenciado el emplazamiento ni orden alguna al Agente Residente ni al Presidente de González Herrera Inc.
6. La citación y orden que aparece en el expediente electrónico de SUMAC tiene el mismo defecto jurisdiccional que el emplazamiento.
7. Los anejos a la demanda también establecen el defecto en el emplazamiento y falta de jurisdicción cuando en la página 2 de la Entrada Número 1 aparece copia de un Contrato de Arrendamiento de fecha 7 de enero de 2019 firmado por Ángel Sánchez García, quien representa a la corporación González Herrera Inc.
8. Otra vez, en los anejos de las multas que coloca el MSJ de los Boletos Por Falta Administrativa aparecen las multas expedidas a nombre de “” Serie 56”, entidad que el propio Municipio de San Juan acepta no es una entidad legal sino un Haciendo Negocio Como. En algunos de los boletos aparece el nombre de José Rosario, quien tampoco figura como parte de los oficiales autorizados a recibir emplazamientos.
9. En fin, la demandante ha privado a este Honorable Tribunal de tomar jurisdicción sobre la parte demandada al no emplazar correctamente a la corporación. Solicitamos la desestimación de este pleito y que se deje sin efecto toda Citación u Orden emitida sin tener autoridad en ley para hacerlo.

POR TODO EXPUESTO, solicitamos muy respetuosamente de este Honorable Tribunal declare **CON LUGAR** esta moción de desestimación por falta de jurisdicción y emplazamiento diligenciado de manera defectuosa.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que se remitió copia a los abogados de las partes a sus correos electrónicos utilizando el sistema SUMAC.

En Trujillo Alto, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2025.

F/ MICHAEL S. CORONA MUÑOZ

R.U.A.: 8278

110 CALLE BORINQUEN

SUITE 4-1

TRUJILLO ALTO, P.R. 0076

TEL. (787) 281-6215

FAX (787) 758-5396

liccorona@msn.com